

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6703/2538

พนักงานอัยการแขวงพระนครเหนือ
นายประภพ เลี้ยงบรรจง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 147

ป.อ. มาตรา 33

เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จำเลยมีเจตนาซัดแจ้งที่จะให้เป็นของใช้ประจำกับรถยนต์ของกลางเป็นอาชญา จึงถือว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับรถยนต์ของกลางที่เป็นประธาน เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบรถยนต์ของกลาง ย่อมหมายความว่ารวมถึงเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ด้วย

เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จำเลยมีเจตนาซัดแจ้งที่จะให้เป็นของใช้ประจำกับรถยนต์ของกลางเป็นอาชญา จึงถือว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับรถยนต์ของกลางที่เป็นประธาน เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบรถยนต์ของกลาง ย่อมหมายความว่ารวมถึงเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ด้วย

(อากร อังกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ เทวรัชกุล นายส

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ